

1517508-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... a materialidade do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tentado, narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de roubo majorado, tentado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão da tesoura empregada pelo Réu (fls. 21), bem como pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1517508-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517508-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210964/2022 - 08º D.P. BRAS, 26537979 - 08º D.P. BRAS, 2210964 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL SOUZA MEIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MICHEL SOUZA MEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/06), na noite de 3 de agosto de 2022, por volta das 20h30, na Avenida Prestes Maia nº 1, Estação São Bento do metrô, no Centro Histórico desta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, o aparelho celular Samsung, avaliado em R\$ 1.500,00, pertencente à vítima Beatriz da Silva Souza (adolescente), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que, segundo apurado, o denunciado transitava pelo Estação São Bento do metrô, munido de uma tesoura, objetivando realizar subtração patrimonial. Em dado momento, visualizou a vítima Beatriz descendo a escada rolante e trazendo

seu aparelho celular nas mãos. Assim, aproximou-se da adolescente e, ao término da escada rolante, usando de violência, encurralou-a junto a uma grade e anunciou o roubo. Com a tesoura apontada em direção à barriga da vítima, o denunciado exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular.

Extraí-se da inicial que antes, porém, de a vítima entregar o objeto, populares ao redor notaram o delito em andamento e intervieram em defesa da adolescente, agredindo o denunciado e detendo-o. A equipe de segurança do metrô foi acionada e compareceu no local, efetuando a prisão em flagrante de Michel. Em seu poder foi localizada a tesoura empregada na ação delitiva.

Narra ainda a denúncia que em razão dos ferimentos, o denunciado foi conduzido à UPA Mooca para atendimento médico. Após, foi encaminhado à Delegacia de Polícia e devidamente interrogado, ocasião em que confessou a prática do crime.

Por decisão datada de 04 de agosto de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, do Código de Processo Penal (fls. 32/34).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de agosto de 2022 (fls. 47/48).

O acusado foi citado (fl. 100). A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação a fl. 103, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado.

Foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 105).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha arrolada em comum pelas Partes, tendo sido o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do réu pelo delito de roubo majorado tentado.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça e o período de prisão cautelar do acusado; b) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo percorrido do "iter criminis", tendo em vista que a conduta do réu teria sido interrompida desde o início, diante da imediata reação adotada por populares e pela equipe de segurança do metrô, a ensejar a imediata prisão em flagrante do acusado ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor da vítima; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de procedência.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tentado, narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de roubo majorado, tentado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão da tesoura empregada pelo Réu (fls. 21), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima Beatriz da Silva Souza narrou o crime sofrido, extraíndo-se de suas declarações colhidas a fl. 16: "Estava descendo a escada rolante do metrô com seu aparelho celular em mãos, quando o indiciado se aproximou e a encurralou junto a uma grade, com uma tesoura na mão apontada na direção de sua barriga disse que era um roubo e que ela deveria entregar o aparelho celular. Populares ao redor, percebendo a situação, intervieram na situação e começaram a agredir o indiciado. A segurança do metro foi chamada e conduziu todos a essa distrital. Não chegou a entregar nenhum objeto".

Em juízo a vítima Beatriz da Silva Souza narrou, em síntese, que está com 17 anos

de idade. Lembra do Réu presente em audiência. Estava indo pegar o metrô, na frente da escada rolante, o réu colocou a tesoura na declarante e disse que se gritasse ele ia furá-la. Ele colocou a tesoura na cintura da declarante. Nessa hora chegaram duas pessoas e impediram. Essas pessoas bateram nele. Viu a tesoura recuperada. O réu queria o celular da declarante. Ele chegou a pedir.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Gabriel Felipe de Nobrega, agente de segurança do metrô que narrou, em síntese, que recorda-se do réu presente em audiência. Estava em ronda na estação São Bento e um usuário do metrô chamou informando que um rapaz tinha cometido tentativa de roubo. Dois usuários estavam segurando o réu. O réu tentou roubar a vítima Beatriz. Era uma menor de idade que estava com a prima. Segundo relato da vítima ele pegou uma tesoura e colocou na região da barriga dela, ameaçando, pedindo para ela passar o celular. Houve intervenção antes de a vítima entregar o celular. Encontraram a tesoura no bolso do réu. Depois de um tempo o réu relatou ao depoente que tinha sido agredido.

Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática do crime de roubo tentado com emprego de uma tesoura. Narrou que está com 27 anos de idade. Mora na rua e é usuário de crack. Está na situação de morador de rua desde 2010. Tem família em São Paulo. Estudou até a sexta série. Pega reciclagem. Está arrependido.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

No mais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

"Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a inculpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

A majorante do emprego de arma branca, nos termos do inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida em juízo.

A vítima foi segura em afirmar que o réu empregou uma tesoura, exercendo, assim, a grave ameaça durante o cometimento do crime de roubo.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme se infere da folha de antecedentes e certidão as fls.

79/82. Com efeito, o réu apresenta: a) condenação anterior por crime de furto, em processo da 9ª Vara Criminal do Foro Central, processo 1513069-25.2020, com trânsito em julgado para a Defesa aos 01/10/2020 ; b) condenação anterior por crime

de furto tentado, em processo da 24ª Vara Criminal, processo 1521233-12.2019; c) condenação anterior por crime de furto, em processo da 31ª Vara Criminal do Foro Central, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/07/2021. Este histórico denota que o acusado continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 79/82), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do emprego de arma branca para exercício da grave ameaça à vítima, perfazendo a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa.

Também em terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa. O réu superou algumas fases do iter criminis, exercendo a grave ameaça com emprego de uma tesoura, mas foi interceptado por usuários do metrô, não logrando êxito em obter a posse a res furtiva, não consumando, assim, o delito de roubo majorado. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime de roubo nesta fase inicial, a redução da pena deverá se dar em 2/3, ensejando na pena de 2 (dois) anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 4 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, e considerando ser o réu reincidente, com maus antecedentes, a presença de circunstância majorante, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º b e § 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, réu reincidente em crime doloso com maus antecedentes, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MICHEL SOUZA MEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 4 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Não se olvida ainda que, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA